

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY	k rukám prezidenta republiky Petra Pavla k rukám vedoucího KPR a zástupců KPR pracujících se spisem KPR 5080/2026
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ	k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. k předžalobní výzvě ve věci sp. zn. 6 NZN 1737/2026
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI	k rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce k zásahové žalobě na MSP ČR u MS v Praze sp. zn. 18 A 23/2026 viz spisy stížností: MSP-19/2026-ODKA-ROZ a MSP-162/2026-ODKA-SPZ
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR	k rukám policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška k zásahové žalobě na NCOZ u MS v Praze sp. zn. 18 A 17/2026 viz spisy . NCOZ-4346/ČJ-2026-410012, NCOZ-4324/ČJ-2026-4100PI a NCOZ-4871/ČJ-2026-410066-E, viz dále spisy stížností k vnitřnímu přezkumu PP: PPR-43826/ČJ-2026-990210-PD, PPR-44020/ČJ-2026-990210-PD, PPR-52605/ČJ-2026-990210-PD, a další vztažné spisy stížnosti na dosud nikdy neprovedené nezávislý interní přezkum znaleckých ústavů policie, kterým podněty vracela a vrací státní zastupitelství jako k přezkumu nepřislušný státní orgán: KU-4139/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594/ČJ-2026-0700KR a GI-3794/ČJ-2026-840502-P
MINISTERSTVO VNITRA	k rukám ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara k zásahové žalobě na MV ČR u MS v Praze sp. zn. 15 A 44/2026 ke spisům stížnosti MV-108890-3/TP-2026 (Kriminalistický ústav), MV- 97289/TP-2026 (NCOZ), MV-114818/TP-2026 (KÚ/NCOZ)
OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ	ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 (2T104/2010) a 15 Nt 3106/2026 (2 T65/2011) k veřejnému zasedání řízení o povolení obnovy řízení dne 30. 11. 2026 v 9.00 hod. ve věci 2T104/2010 – zabrána úroda konopné herby z roku 2008 a zhruba 800 vzrostlých rostlin konopí z pěstebního roku 2009, zabráno dne 18.8.2009 a 13.00 hod. ve věci 2 T65/2011 – zabrána úroda 2010 více než 100 živých rostlin konopí dne 2.zář 2010 v době soudního řízení prvního trestního řízení 2 T 104/2010 od 13.7.do 27.10.2010

V Ospělově dne 8. října 2026

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, ID DS r8u3nhx

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ**DŮVODNÉ PODEZŘENÍ NA DVOJÍ LEGISLATIVNÍ PŘEKRYTÍ SPORNÝCH FORENZNÍCH PRAXÍ PŘI ANALÝZÁCH OBSAHU THC V ZABRANÉM KONOPÍ A UZAVŘENÝ KRUH PŘEZKUMU POLICE****POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU ZASEDÁNÍ U OS V PROSTĚJOVĚ DNE 30. LISTOPADU 2026**

Veřejná zasedání ve věcech obnovy řízení **byla soudem přesunuta** ze dne 12.října a 13.října 2026 **na pondělí 30. listopadu 2026 v 9.00 hod. a 13.hod.** Znovu proto zvu zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, Kanceláře prezidenta republiky, Ministerstva spravedlnosti a Policejního prezidia a nově také Ministerstva vnitra, aby se jednání osobně zúčastnili. Před soudem budou předloženy nové úřední listiny z roku 2026, které se dotýkají samotného vzniku a přezkoumatelnosti trestně rozhodných hodnot THC, historických tvrzení státu o právu Evropské unie a dosud neuzavřených otázek odpovědnosti jednotlivých orgánů při přezkumu trestních podnětů.

I. Proč je toto krátké podání podáváno právě nyní

Toto doplnění soustřeďuje pouze několik nových skutečností, které se podle mého názoru musí před veřejným zasedáním posoudit společně: **zaprvé** vážné a důvodné podezření na dvojí legislativní překrytí dřívější sporné forenzní praxe; **zadruhé** nové odborné stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026; **zatřetí** úředně doložený procesní kruh mezi policií a státními zastupitelstvími; **začtvrté** dosud nedoložené věcné prověření tvrzených zásahů do zdraví a života, námitek k právu Evropské unie a konkrétních otázek adresovaných NSZ, KPR, ministru spravedlnosti, policejnímu prezidentovi a ministru vnitra.

II. Pět nových úředních listin, které mění procesní situaci

Od 16. září do 6. října 2026 vzniklo pět nových úředních listin. Každá z nich řeší jinou část stejného problému, ale teprve jejich společné přečtení ukazuje, proč se věc stále vrací mezi jednotlivé orgány a proč dosud chybí jedna jasná odpověď na to, jak byly rozhodné hodnoty THC skutečně zjišťovány.

1. KSZ V BRNĚ ZE DNE 16. 9. 2026, Č. J. 1 KZT 475/2026-71

„Jakékoliv další podklady, které jste OSZ v Prostějově zaslal, abyste zdůraznil naléhavost potřeby získat od OSZ v Prostějově ono vyjádření, jsou v této otázce irelevantní a nemohou nijak změnit závěr státního zástupce OSZ v Prostějově.“

KSZ v Brně se vůbec věcně nevyjádřilo k otázce, která byla položena v souvislosti s preventivně oznámeným pěstováním konopí v Ospělově v roce 2026: jak by Policie České republiky v roce 2026 odebrala vzorky tohoto konopí, jak by stanovila obsah THC a podle jakého konkrétního závazného předpisu by přitom postupovala. Nejde tedy o otázku, zda měl státní zástupce předjímat rozhodnutí soudu o obnově řízení. Otázka zněla mnohem jednodušeji: **jak by státní změřil stejné konopí dnes a podle jakého závazného pravidla. Na tuto otázku odpověď stále chybí.**

2. KSZ V OSTRAVĚ ZE DNE 29. 9. 2026, Č. J. 4 KZN 3239/2026-12

„Z obsahu podání je zřejmé, že jeho podstatou je nesouhlas s konkrétní praxí OKTE Frýdek-Místek, zejména při stanovování obsahu THC v konopí.“

KSZ v Ostravě tedy samo přesně pojmenovalo, že předmětem podání je konkrétní práce policejního znaleckého pracoviště při určování THC. Současně však uzavřelo, že přezkum takového postupu náleží kontrolním, řídicím nebo odborným orgánům policie. **Tím se odpovědnost za věcné prověření vrací zpět do policejní soustavy.**

3. KSZ V BRNĚ ZE DNE 30. 9. 2026, Č. J. 1 KZN 1090/2026-20

„Byť lze shledat pochybení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prostějově v tom směru, že na toto podání nijak nereagoval a bez opatření ho založil, státní zástupce Krajského v Brně s ohledem na výše uvedené tímto absenci vyjádření k podání zhojil.“

Tato listina je důležitá především proto, že věc, která začala na NSZ a jejíž součástí byl také kárný podnět proti postupu NSZ JUDr. Lenky Chmelové, byla postupně rozdělena a její část se dostala až ke KSZ v Brně. Kárný podnět přitom žádal, aby jeho důvodnost neposuzovala JUDr. Lenka Chmelová sama a aby se k výsledku výslovně vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně. Podstatné proto není pouze to, že KSZ v Brně zjistilo pochybení OSZ v Prostějově a samo je označilo za zhojené. **Stále je třeba jasně doložit, kdo, kdy a s jakým výsledkem na samotném NSZ vyřídil kárný podnět proti postupu JUDr. Lenky Chmelové z NSZ.**

4. VSZ V OLOMOUCI ZE DNE 6. 10. 2026, Č. J. 3 VZN 239/2026-77

„Obě Vaše podání ze dne 1. 10. 2026 postupují s odkazem na § 2 odst. 2 jednacího řádu zpět k dalšímu opatření výše označenému krajskému státnímu zastupitelství k tamní sp. zn. 1 KZT 475/2026.“

VSZ v Olomouci obě nová podání z 1. října 2026 znovu rozdělilo do dvou krajských větví. Ve vztahu k brněnské větvi je **poslalo zpět KSZ v Brně ke sp. zn. 1 KZT 475/2026** a současně uvedlo, že KSZ v Brně má posoudit, zda nové skutečnosti odůvodňují další opatření, nebo zda jde o opakovaný obsahově shodný podnět, který může být založen bez dalšího vyrozumění. Tím však postoupení neskončilo. **Další části týchž podání VSZ poslalo KSZ v Ostravě ke sp. zn. 4 KZN 7116/2026 k dalšímu posouzení.** Nové důkazy, které byly předloženy společně právě proto, aby byly posouzeny ve vzájemných souvislostech, se tak znovu rozdělily mezi Brno a Ostravu. Problém proto není v tom, že by se podáními nikdo nezabýval, ale v tom, **že se jejich společné jádro stále rozděluje mezi více orgánů a dosud nemá jeden souhrnný a přezkoumatelný výsledek.**

5. KSZ V BRNĚ ZE DNE 1. 10. 2026, Č. J. 1 KZN 1079/2026-41

„Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že skutečně došlo k Vámi nastíněnému procesnímu postupu, tedy že část Vašeho podání ze dne 27. 5. 2026 byla Městským státním zastupitelstvím v Praze postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně [...] a že Městské státní zastupitelství v Brně vrátilo tuto část podání Městskému státnímu zastupitelství v Praze.“

„Navzdory výše uvedenému je však třeba konstatovat určité pochybení postupu státního zastupitelství Městského státního zastupitelství v Brně v tom, jakým způsobem věc vyřídil, konkrétně tedy v tom, že předmětnou část podání s odůvodněním přímo vrátil Městskému státnímu zastupitelství v Praze.“

KSZ v Brně samo popsalo procesní cestu podání: MSZ v Praze oddělilo část týkající se osob spojených s činností NSZ a postupu NSZ od roku 2010 a poslalo ji MSZ v Brně; MSZ v Brně ji vrátilo zpět do Prahy. KSZ v Brně se s výsledkem tohoto postupu ztotožnilo a podnět k výkonu dohledu odložilo, přestože současně připustilo pochybení ve způsobu vrácení věci. Vyrozumění přitom výslovně zaznamenává, že doplnění obsahovala další skutečnosti a listiny k otázce metody zjišťování obsahu THC v rostlinách konopí. Vlastní odůvodnění se však soustředí na příslušnost a způsob předávání podání. Tato listina je proto dalším důkazem kruhového vyřizování: část podání týkající se postupu NSZ byla rozdělena mezi Prahu a Brno, vrácena zpět a dohled skončil odložením, **aniž toto vyrozumění obsahuje věcnou odpověď na nově předložené námitky k měření THC a povědomí odpovědných osob o absenci předpisu.**

Těchto pět listin samy o sobě nedokazují nezákonnost původních znaleckých závěrů ani úmyslné krytí. Dokládají však, že nové otázky k práci policejních znaleckých pracovišť a k tomu, co bylo v konopí skutečně měřeno, dosud nedostaly jednu souhrnnou věcnou odpověď. Právě proto mají přímý význam pro soudní řízení o obnově.

III. První legislativní překrytí: změna trestněprávní definice konopí od roku 2012

První okruh podezření se váže k nařízení vlády č. 3/2012 Sb., které od roku 2012 změnilo předmět trestněprávní definice konopí oproti nařízení vlády č. 455/2009 Sb. Podstatné je časové pořadí. Trestní řízení a znalecká měření probíhala již před touto změnou, zatímco pozdější právní úprava změnila, co se pro právní posouzení považuje za rozhodnou část rostliny. Samotná novela však nevytvořila úplný laboratorní standard pro reprezentativní odběr, homogenizaci, THC/THCA, analytickou metodu, validaci a nejistotu měření.

Proto netvrdím, že novela č. 3/2012 Sb. sama prokazuje nezákonnost dřívějších znaleckých závěrů. Tvrdím něco užšího a důkazně ověřitelného: je nutné zjistit, zda změna právní definice následovala po již existující policejní praxi a zda nebyla později používána k právnímu ospravedlnění výsledků, které vznikaly podle pravidel, jejichž úplná předchozí závaznost a jednotnost nebyla doložena.

Význam tohoto podezření zesilují úřední rozpory. Ministerstvo vnitra dne 6. 2. 2012, č. j. MV-15440-2/OBP-2012, podle již předložených listin uvádělo, že český závazný předpis pro analýzu THC není potřebný, protože by byl duplicitní vůči přímo použitelnému unijnímu předpisu. Později byly jako základ uváděny metodiky Kriminalistického ústavu, ENFSI, UNODC, vlastní SOP jednotlivých OKTE a metodické vedení KÚ. Evropská komise přitom v roce 2026 podle předložených podkladů odlišila unijní zemědělskou metodu od jednotné trestně-forenzní metody.

PRVNÍ OTÁZKA PRO SOUD A OSTATNÍ ORGÁNY

Jaký přesný právně a odborně závazný postup platil v době jednotlivých odběrů a analýz, kdo jej vydal, od kdy byl účinný a jak bylo zajištěno, že výsledek odpovídal tehdejší právní definici konopí? Pozdější právní změna nemůže sama nahradit důkaz o tom, jaký postup byl závazný a skutečně použit v době vzniku důkazu.

IV. Druhé legislativní překrytí policejní praxe: rok 2026, THCA a zvláštní režim Policie České republiky

Druhý okruh podezření vznikl během nynějších řízení. Vládou dne 14. 9. 2026 schválený návrh změn zákona o návykových látkách obsahuje mimo jiné **novou úpravu vztahující se ke zpracování THCA** na jiné chemické látky a výjimku pro Policii České republiky. **Novela de facto a de iure zakáže jakékoliv nakládání s legálním neomamným konopím.** Novela ZoNL projednávána sněmovnou má označení **tisku č. 321.**

Otázka, kterou novela ZoNL řeší	Relevantní paragraf schváleného návrhu	Námitky	Spornost a riziko širokého výkladu
Prodej výrobků obsahujících legální neomamné konopí fyzickým osobám	§ 15 odst. 1 písm. f): zakazuje „prodávát nebo bezúplatně předávat výrobky obsahující technické konopí fyzickým osobám“.	Neexistující botanický pojem technické konopí slouží jen a pouze k matení veřejnosti. Riziko plošného zásahu do legálního neomamného konopí. Pojem „výrobek obsahující“ není v tomto ustanovení zúžen a může zahrnout široké spektrum dosud běžných výrobků.	Extrémně vysoká spornost rozsahu. Jazykové znění není omezeno na výrobky se syntetickými nebo polysyntetickými psychoaktivními látkami. Široký výklad zasáhne široký okruh legálních výrobků z konopí.
Vnášení látek do konopí po sklizni a sušení	§ 15 odst. 1 písm. g): „obohacování“ je definováno jako jakýkoli technologický postup, zejména rozprašování, máčení, impregnování, povlakování, infuze nebo obdobný postup, jímž je po sklizni a sušení do konopí nebo na ně dodatečně vnesena jakákoli látka.	Rizika dopadů širokého technologického vymezení. Zejména při výrobě masť a extraktů, při jejichž výrobě dochází k máčení nebo kontaktu s tukem, při výrobě tinktur naopak s alkoholem.	Extrémně vysoká spornost. Text vyžaduje dodatečné vnesení látky, jaké zpracování pod něj nutně spadá však neřeší. Demonstrativní výčet „máčení“ a „infuze“ současně vytváří prostor pro široký správní výklad.
Dovoz a vývoz takto upraveného konopí	§ 15 odst. 1 písm. h): zákaz dovozu nebo vývozu konopí, které je výsledkem postupu podle písm. g) nebo obdobného postupu.	Námitka navazuje na neurčitost písm. g): nebude-li předvídatelně vyloženo „obohacování“, nebude předvídatelná ani hranice zakázaného dovozu a vývozu.	Odvozená spornost. Rozsah písm. h) je přímo závislý na výkladu písm. g).
Chemická přeměna CBD a THCA	§ 15 odst. 1 písm. i): zakazuje „zpracovávat látku kanabidiol a látku kyselina tetrahydrokanabinolová na jiné chemické látky“.	Možný pokus o zpětnou legalizaci znaleckých posudků policie! Při běžném nakládání s konopím (sušením), natož při výrobě masť a extraktů či tinktur dochází k přirozeným přeměnám CBD a THCA.	Nejvyšší míra spornosti. Text neomezuje zákaz na cílenou syntézu psychoaktivních derivátů, nevymezuje zakázanou výslednou látku ani výslovně nestanoví, že

		Text novely otevírá extrémně široký jazykový výklad.	musí jít o úmyslnou chemickou konverzi.
Výjimky pro výzkum, státní orgány a terapii	§ 15 odst. 2: zvláštní výjimky pro vymezené vědecké a výzkumné činnosti a státní orgány; u písm. i) také pro terapeutické účely vymezené v povolení.	Námitka spočívá v tom, že návrh chrání konkrétně vyjmenované režimy, ale neobsahuje obecnou výjimku pro běžné legální zpracování mimo tyto režimy.	Významná interpretační indicie. Existence specifických výjimek podporuje potřebu přesně vymezit hranici obecného zákazu.
Sankční následek	§ 36 odst. 1 písm. t) až w) zavádí přestupky za porušení § 15 odst. 1 písm. f) až i); § 37 odst. 1 písm. d) stanoví pro porušení písm. g) až i) pokutu až 20 000 000 Kč.	Široce formulovaný zákaz je zvlášť problematický, pokud na něj navazuje mimořádně vysoká správní sankce.	Závažná otázka předvídatelnosti sankční normy. Čím širší a neurčitější výklad skutkové podstaty, tím naléhavější je potřeba restriktivního a předvídatelného výkladu.
Konopné výrobky určené ke kouření	Změna zákona č. 110/1997 Sb., navržený § 12j odst. 6: bylinné výrobky určené ke kouření nesmějí obsahovat mimo jiné kanabinoidy a jejich deriváty.	Schválený balík nezasahuje pouze proti chemickým nástřikům, jak tvrdila vláda, ale obsahuje i další přímé zákazy týkající se jakéhokoliv legálního konopí.	Interpretační spornost jako u § 15 odst. 1 písm. i), přímý dopad je z textu novely výraznější.

Ani zde netvrdím, že byl prokázán úmysl zákonodárce nebo vlády zpětně legalizovat nezákonnou činnost znaleckých ústavů policie.

Tvrdím, že časová a věcná souvislost je natolik závažná, že musí být přezkoumána: právě v roce 2026 se z úředních policejních listin otevírá otázka, jak byla historicky a aktuálně rozlišována THCA a Δ9-THC, a současně se přijímá návrh právní úpravy, který výslovně pracuje se zpracováním THCA a zvláštním režimem Policie ČR.

V. Proč nejde jen o odborný spor: analytický postup může změnit trestně rozhodnou hodnotu

Kriminalistický ústav dne 3. 3. 2026, č. j. KU-1798-3/ČJ-2026-2305KM, podle již předložených podkladů uvedl, že nemá metodiku ani vnitřní předpis upravující validaci GC-FID ve vztahu k dekarboxylaci THCA. Dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy tvoří sama a metodické vedení KÚ má doporučující povahu. KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, podle vyjádření OKTE Frýdek-Místek uvedlo, že v letech 2009–2019 OKTE nemělo SOP pro stanovení obsahu THC ani označené písemné metodické podklady k homogenizaci, THC/THCA a validační protokoly.

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 pak formuluje právní význam problému zcela přímo: má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Některé analytické postupy založené na zahřívání totiž mohou způsobit dekarboxylaci THCA na THC během laboratorního zpracování.

Nejde o tvrzení, že plynová chromatografie je sama o sobě nepřijatelná ani že každý historický výsledek je chybný. Jde o povinnost zjistit, co bylo skutečně změřeno. Jestliže laboratorní postup při přípravě nebo analýze převádí THCA na Δ9-THC, musí být přezkoumatelně odlišeno THC přítomné v materiálu před analýzou od hodnoty vzniklé nebo dopočtené v důsledku analytické transformace.

JÁDRO DŮVODNÉHO PODEZŘENÍ NA DVOJÍ LEGISLATIVNÍ PŘEKRYTÍ

První právní změna v roce 2012 následovala po již probíhajících trestních řízeních a změnila právní definici rozhodného rostlinného materiálu. Druhá navrhovaná změna v roce 2026 přichází právě ve chvíli, kdy nové úřední listiny a odborné stanovisko otevřely otázku přeměny THCA na THC při policejní analýze, a sama nově pracuje se zpracováním THCA a zvláštním režimem Policie ČR. Tento souběh není důkazem úmyslného legislativního krytí. Je však konkrétním a důvodným podnětem k prověření, zda pozdější právní změny fakticky nepřekrývají dřívější sporné forenzní praxe při analýzách obsahu THC v zabraném konopí.

PROCESNÍ OTÁZKA

Kdo tedy v konkrétním řízení přezkoumá samotný vznik trestně rozhodného důkazu, jestliže státní zastupitelství odkazuje metodickou část na policii, policejní kontrolní cesta se podle předložených listin uzavřela do kruhu a nové dohledové podněty se vrací nižším článkům k posouzení, zda vůbec obsahují něco nového?

VI. Věc nelze zúžit pouze na způsob měření THC

Historické a nové podněty byly obsahově širší. Od roku 2010 byly orgánům předkládány také konkrétní **skutkové okruhy tvrzených zásahů do zdraví a života, žádosti o policejní ochranu, námitky možného zneužití pravomoci, nepravdivých znaleckých podkladů a maření spravedlnosti. V podáních z dubna a května 2026 bylo NSZ a NCOZ znovu žádáno, aby bylo doloženo, zda byly tyto skutky vůbec procesně a věcně prověřeny**, pod jakými spisovými značkami, jakými úkony a s jakým přezkoumatelným výsledkem.

Neoznačuji tím nikoho za pachatele trestného činu a netvrdím, že každá historicky uváděná právní kvalifikace je správná. Rozhodná je užší procesní otázka: zda existuje dohledatelný úřední výsledek prověření konkrétně tvrzených následků na zdraví a životě. Jestliže takový výsledek existuje, žádám jeho přesné označení. Jestliže neexistuje, nelze absenci prověření nahradit tvrzením, že jde pouze o odborný spor o laboratorní metodiku.

VII. Právo Evropské unie: rozporná tvrzení státu dosud vyžadují věcnou odpověď

Stejně tak nelze pominout historické tvrzení Ministerstva vnitra z roku 2012, že zvláštní český předpis pro analýzu THC není potřebný kvůli přímo použitelné unijní úpravě, jestliže pozdější podklady Evropské komise rozlišují zemědělskou unijní metodu od jednotné trestně-forenzní metodiky. V jednotlivých trestních věcech byly současně opakovaně navrhovány předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie.

Ani zde nyní nežádám, aby soud bez dokazování přijal můj právní názor. Žádám, aby bylo zjištěno, který konkrétní unijní předpis měl být podle českých orgánů přímo použitelným forenzním standardem, jaký byl jeho rozsah a zda skutečně upravoval reprezentativní odběr, homogenizaci, THC/THCA, dekarboxylaci, validaci a nejistotu měření.

VIII. Dosud nevyřízená otázka procesního postavení Edukativní konopné kliniky, z. s.

Podání Edukativní konopné kliniky, z. s., ze dne 4. 10. 2026 bylo jak k procesnímu postavení, tak ke klíčovému důkazům

Samostatně žádám soud, aby se výslovně vypořádal s procesním a důkazním návrhem Edukativní konopné kliniky, z. s. (EKK) předloženým soudu a všem uvedeným adresátům dne 4. října 2026. EKK nežádala, **aby byla považována za osobu oprávněnou podat vlastní návrh na povolení obnovy řízení. Žádala však, aby soud rozhodl o jejím navrženém procesním postavení, zejména o připuštění EKK jako společného zmocněnce poškozených zřizovatelů, případně alespoň o jejím vyrozumění jako osoby přímo dotčené rozhodnutím a o provedení jejích listinných důkazů.**

Podání současně přesně označilo, kdo za EKK v této věci jedná. Tuto otázku proto nelze nahradit pouze založením listin do spisu; soud se s návrhem na procesní postavení a důkazy předloženými EKK musí výslovně vypořádat před veřejnými zasedáními dne 30. listopadu 2026.

IX. Šest bezprostředních otázek pro šest adresátů

1. Okresní soud v Prostějově: žádám provést nové listiny jako důkazy v řízeních 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 a při veřejném zasedání dne 30. 11. 2026 **zjistit, jaký konkrétní laboratorní a vzorkovací postup byl v původních věcech použit, zda byl v rozhodné době předem určený, dokumentovaný a**

reprodukovatelný a zda analytický postup rozlišoval původní Δ9-THC od THC vzniklého z THCA při analýze a sdělit mi jako předsedovi správní rady Edukativní konopné kliniky, z.s. procesní postavení EKK.

2. **Nejvyšší státní zastupitelství**, sp. zn. 6 NZN 1737/2026: žádám sdělit, kde byly věcně vypořádány smírné návrhy a nové důkazy předložené od dubna 2026, **zda bylo skutečně posouzeno podání žaloby ve veřejném zájmu a kde je po 5 měsících od podání s opětovným popisem skutků vedeného NCOZ a NSZ od dubna pod sp. zn. 6 NZN 1737/2026 přezkoumatelný výsledek prověření tvrzených skutků s následky na zdraví a životě, policejní znalecké metodiky a nepravdivých tvrzení o konopí v Komentáři k trestnímu zákoníku (tři vydání 2010, 2013, 2023 – Šámal, Šámalová) a nepravdivými tvrzeními soudců k právu Evropské unie a nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, které nejsou právním názorem, rozhodují však o vině a trestu. Nikde!**
3. **Kancelář prezidenta republiky**, sp. zn. KPR 5080/2026: žádám založit toto podání do spisu a při dalším posuzování věci zohlednit, že nové úřední listiny z roku 2026 již nepředstavují pouze tvrzení odsouzeného, ale dokumentují rozpory v popisu historické metodiky, nynější procesní kruh a novou odbornou otázku THCA/THC. **Současně žádám sdělit, zda a jak byly zodpovězeny dříve položené konkrétní otázky k těmto novým důkazům.**
4. **Ministr spravedlnosti**: žádám oddělit otázku případné trestní odpovědnosti úředních osob na MSP od otázky systémové odpovědnosti MSP za znalecký a soudní rámec. To, že dosud nebyla doložena individuální trestní odpovědnost pracovníka/-ků ministerstva, neodpovídá na otázku, **jak má soud přezkoumat výsledek, jestliže není zřejmé, zda historická hodnota označená jako THC znamenala původní Δ9-THC, nebo total THC po přeměně THCA a zda měl znalecký ústav policie vůbec nějaký zaznamenaný metodický předpis o celém postupu (SOP).**
5. **Policejní prezident**: žádám u jednotlivých OKTE zajistit uchování všech dosud existujících prvotních podkladů k metodice, odběru, homogenizaci a analýze THC v konopí, zejména SOP, pracovních listů, chromatogramů, surových dat, záznamů o validačních a mezilaboratorních zkouškách a dokumentace k rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021, a **výslovně určit, který policejní orgán je oprávněn věcně přezkoumat popsané rozpory, jestliže dosavadní kontrolní cesta takový přezkum nevytvořila.**
6. **Ministr vnitra**: žádám věcně odpovědět na rozpor mezi sdělením Ministerstva vnitra ze dne 6. 2. 2012, č. j. MV-15440-2/OBP-2012, podle něhož nebyl zvláštní český závazný předpis pro analýzu THC potřebný, a novými listinami z roku 2026, podle nichž jednotlivá policejní znalecká pracoviště používala vlastní postupy a OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 nemělo SOP pro stanovení obsahu THC. **Současně žádám sdělit, jak Ministerstvo vnitra věcně vyřídilo stížnosti vedené pod sp. zn. MV-108890-3/TP-2026, MV-97289/TP-2026 a MV-114818/TP-2026, který orgán má podle ministerstva provést nezávislý vnitřní přezkum postupu Kriminalistického ústavu a NCOZ a jaký konkrétní závazný postup by Policie České republiky použila při odběru vzorků a stanovení obsahu THC v preventivně oznámeném pěstování konopí v Ospělově v roce 2026.**

X. Návrh soudu a závěr

Žádám Okresní soud v Prostějově, aby toto podání a přiložené nové listiny provedl jako důkaz a posuzoval je nikoli izolovaně, ale v jejich časové a věcné souvislosti. Jádrem není politický názor na konopí. Jádrem je přezkoumatelnost trestního důkazu: co bylo odebráno, co bylo homogenizováno, co bylo skutečně změřeno, jakou metodou, podle jakého tehdy závazného pravidla a zda analytická procedura sama nezměnila rozhodnou chemickou veličinu.

Dvojitý legislativní překrytí formuluji jako důvodné podezření vyžadující dokazování, nikoli jako hotový závěr o úmyslu zákonodárce, vlády, policie nebo znalců. Právě proto je třeba konfrontovat časovou osu právních změn s původními znaleckými podklady, novými policejními listinami z roku 2026, stanoviskem Unie obhájců ČR a nynějším procesním kruhem státního zastupitelství.

ROZHODUJÍCÍ POŽADAVEK

Žádám, aby dne 30. listopadu 2026 nebyla rozhodná odborná a právní otázka znovu odsunuta jinému orgánu bez dokazování. Soud má nyní možnost porovnat původní trestní důkazy s novými úředními listinami a zjistit, zda jejich vznik a právní použití obstojí ve světle nově doložených skutečností.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podatel; současně odkazuji na samostatná podání Edukativní konopné kliniky, z. s.

PŘÍLOHY – rozhodné nové listiny

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 níže uvedené rovněž na webu unie <https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-3-2026-k-k-absenci-regulace-thca-a-k-analytickemu-dokazovani-v-trestnich-vecech/>. 2. KSZ v Ostravě ze dne 29. 9. 2026, č. j. 4 KZN 3239/2026-12. 3. KSZ v Brně ze dne 30. 9. 2026, č. j. 1 KZN 1090/2026-20. 4. MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114. 5. VSZ v Olomouci ze dne 6. 10. 2026, č. j. 3 VZN 239/2026-77. 6. KSZ v Brně ze dne 1. 10. 2026, č. j. 1 KZN 1079/2026-41.

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 K K ABSENCI REGULACE THCA A K ANALYTICKÉMU DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍCH VĚCECH

25/09/2026

Unie obhájců České republiky upozorňuje na závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém právního posuzování výrobků obsahujících kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA). Jde o otázku, která má nejen regulační, ale i důkazní rozměr. Způsob laboratorního stanovení obsahu THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné.

THCA je přirozeně se vyskytující kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Samotná THCA není v platném českém právu výslovně zařazena mezi návykové látky, psychomodulační látky ani prekursory drog. Z chemického hlediska se však může za určitých podmínek, zejména zahřátím, přeměnit na THC, které již návykovou látkou je. V praxi se výrobky s obsahem THCA objevují zejména ve formě sušených květů, vape produktů, liquidů či jiných konopných výrobků. Pokud obsah THC nepřekračuje zákonný limit, mohou být tyto výrobky uváděny na trh. Právní problém nastává ve chvíli, kdy je THCA při posuzování konkrétní věci fakticky započítávána jako THC, aniž by k tomu existovala jasná zákonná opora.

Podle Unie obhájců musí být THCA a THC důsledně rozlišovány. Pouhá skutečnost, že se THCA může při zahřátí přeměnit na THC, neznamená, že s ní lze pro účely trestního nebo správního práva automaticky nakládat jako s THC. Takový závěr by byl v rozporu se zásadou zákonnosti a v trestních věcech by mohl nepřipustně rozšiřovat trestní odpovědnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také analytickému dokazování. Některé postupy používané při stanovení obsahu THC, zejména metody založené na zahřívání vzorku, mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování. Výsledek tak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění, ale i THC vzniklé až následkem zvolené analytické metody.

Právě zde se právní a odborná rovina problému protínají. Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Tato otázka může mít zásadní význam nejen pro samotnou trestnost jednání, ale i pro jeho právní kvalifikaci.

Mezinárodní forenzní metodické podklady, včetně metodiky UNODC, rozlišují mezi stanovením THC, THCA a tzv. total THC. Zároveň upozorňují, že u některých analytických metod dochází k přeměně kyselých kanabinoidů, zejména THCA, na THC. O to důležitější je, aby použitá metoda odpovídala konkrétní právně rozhodné otázce a byla pro daný účel skutečně vhodná. Unie obhájců považuje za nepřijatelné, aby hranice mezi beztrestností, přestupkovou odpovědností a trestním stíháním byla v praxi určována především laboratorní metodou, jejíž

výsledek může zahrnovat i THC vzniklé až během analýzy. Stát nemůže ponechat právní režim THCA nejasný a současně přenášet důsledky této nejistoty na obviněné.

Do přijetí jednoznačné právní úpravy musí orgány činné v trestním řízení, soudy i znalci postupovat zdrženlivě. V pochybnostech je třeba respektovat zásadu in dubio pro reo a požadavek nullum crimen sine lege. THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Řešení je především legislativní a regulatorní. Pokud stát považuje výrobky obsahující THCA za rizikové, musí pro ně stanovit předvídatelný a přiměřený právní rámec. Ten má jasně určit, kdy je právně rozhodný skutečný obsah THC, kdy je relevantní THCA a zda, případně za jakých podmínek, lze pracovat s teoretickým THC potenciálem.

Unie obhájců proto vyzývá své členy, aby prezidium informovali o případech, v nichž právní posuzování THCA nebo analýza THC a THCA vyvolává pochybnosti o zákonnosti postupu, o zachování práva na obhajobu nebo o přezkoumatelnosti odborného důkazu. Unie bude vývoj této problematiky nadále sledovat a je připravena na upozorněné případy procesně i odborně reagovat. Plné znění stanoviska je k dispozici [zde](#).

V Praze dne 25. 9. 2026

JUDr. Petr Svoboda

člen prezidia Unie obhájců ČR